



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.P/2026/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Junaidi, lahir di Teluk Pakedai pada tanggal 20 Juli 1971, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Parit Tuan-tuan RT 001 RW 001 Desa Selat Remis, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat / e-mail *nurvita016@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Mei 2026 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 13 Mei 2026 dalam Register Nomor 114/Pdt.P/2026/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Tinawati pada tanggal 11 Juli 1999 dan perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah didaftarkan di KUA Kecamatan Teluk Pakedai sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/03/IX/1999 tertanggal 08 September 1999;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - 2.1. Anak Pemohon dan istri Pemohon, jenis kelamin Perempuan, lahir di Teluk Pakedai, tanggal 23 Oktober 2008;
3. Bahwa Anak Pemohon tersebut di atas masih di bawah umur;
4. Bahwa istri Pemohon yang bernama Tinawati telah meninggal dunia di Kubu Raya pada tanggal 06 Maret 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6112-KM-20032023-0003 tanggal 20 Maret 2023;

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut, Pemohon ada mendapat harta warisan dari istri Pemohon (alm. Tinawati) berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01543 tanggal 30 Desember 2017 seluas 286 meter persegi yang terletak di Selat Remis;
6. Bahwa dengan meninggalnya Istri Pemohon tersebut, maka sebagai ahli warisnya adalah Pemohon dan anak Pemohon;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah warisan tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak Pemohon bermaksud untuk menjual tanah warisan tersebut, namun anak Pemohon masih belum dewasa, yaitu:
 - 8.1. Anak Pemohon dan istri Pemohon, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Teluk Pakedai, Tanggal 23 Oktober 2008;dan menurut Hukum / Undang-Undang di pandang belum cakap untuk melakukan tindakan / perbuatan hukum, maka perlu diwakili oleh Wali / Kuasanya yang sah dan Pemohon selaku bapak kandungnya mohon ditetapkan sebagai Wali / Kuasa bagi anak Pemohon tersebut untuk menjual bagian haknya atas tanah dimaksud dan untuk itu harus mendapat izin dari Pengadilan tempat Pemohon berdomisili;
9. Bahwa terhadap permohonan perwalian anak Pemohon dari Pemohon tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan;
10. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, Pemohon mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemohon Junaidi adalah Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa yaitu :
 - 2.1. Anak Pemohon dan istri Pemohon, jenis kelamin Perempuan, lahir di Teluk Pakedai, tanggal 23 Oktober 2008;
3. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01543 tanggal 30 Desember 2017 seluas 286 m² yang terletak di Selat Remis;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik yang dilaksanakan oleh Edi Supriyanto, Jurusita pada Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 114/Pdt.P/2026/PN Mpw tanggal 18 Mei 2026, Nomor 114/Pdt.P/2026/PN Mpw tanggal 22 Mei 2026 dan Nomor 114/Pdt.P/2026/PN Mpw tanggal 09 Juni 2026;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg., maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena pada prinsipnya perkara permohonan termasuk yurisdiksi *voluntair* yang hanya melibatkan satu pihak saja (*exparte*) yaitu Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, oleh Sigit Hartono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan
Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Sigit Hartono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Relas Pertama	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2026/PN Mpw